



الفصل الرابع: **الكمبيالات والحوالات المصرفية** **Bills of exchange and bank drafts**

رقم الصفحة	العنوان
3	1. تعريف الكمبيالة
4	2. الكمبيالات كأداة استثمارية هامة بالنسبة للمصرف
5	3. العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبيالات
6	4. خصم الكمبيالات
8	5. إعادة خصم الكمبيالة
8	6. تقديم قروض مصرفية بضمان الكمبيالات
9	7. وظائف قسم الكمبيالات
10	8. تعريف الحوالة المصرفية
11	9. البيانات المتضمنة في الحوالة
11	10. أنواع الحوالات المصرفية
15	11. نظام سويفت SWIFT
15	12. وظائف قسم الحوالات المصرفية
16	13. أسئلة الفصل الرابع

ملخص الفصل:

يتناول هذا الفصل موضوع الكمبيالات والحوالات المصرفية اللتان تعدان من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعملائها، والدور الأساسي لهاتين الخدمتين في تمويل وتطوير وتنمية المشروعات بمختلف أشكالها. سيتم في هذا الفصل تعريف مفهوم كل من الكمبيالات والحوالات المصرفية وأهميتهما ليس فقط بالنسبة للمصارف وإنما أيضاً بالنسبة لمنشآت الأعمال. سيركز هذا الفصل على التمييز بين خصم الكمبيالات وإعادة خصمها لدى المصرف المركزي. ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح بعض الجوانب الفنية المتعلقة بكل من الكمبيالات والحوالات وضرورة توضيح عمل الأقسام المختصة بذلك ضمن المصرف.

المخرجات والأهداف التعليمية:

1. فهم الكمبيالات والحوالات كخدمات مصرفية أساسية
2. إدراك العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبيالات والحوالات
3. زيادة مهارات المتعلقة ببعض أنظمة التحويل
4. التمييز بين الخصم وإعادة الخصم
5. اتقان آليات تحويل الأموال داخلياً وخارجياً
6. استيعاب عمل أقسام الكمبيالات والحوالات في المصرف

مخطط الفصل:

1. تعريف الكمبيالة.
2. الكمبيالات كأداة استثمارية هامة بالنسبة للمصرف.
3. العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبيالات.
4. خصم الكمبيالات.
5. إعادة خصم الكمبيالة.
6. تقديم قروض مصرفية بضمان الكمبيالات.
7. وظائف قسم الكمبيالات.
8. تعريف الحوالة المصرفية.
9. البيانات المتضمنة في الحوالة.
10. أنواع الحوالات المصرفية.
11. نظام سويفت SWIFT.
12. وظائف قسم الحوالات المصرفية.

1. تعريف الكمبيالة

الكمبيالة في المفهوم التجاري عبارة عن ورقة تجارية تسمى في بعض البلدان بالسند. تتضمن الكمبيالة تعهد محررها بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

ما السند الشائع الاستعمال في سورية؟

سند الأمر أو السند الأذني الذي أطلق عليه القانون لفظ "كمبيالة" بينما يندر استعمال سند السحب في الحياة العملية، ونظراً لتشابه الأحكام القانونية لكل من السندين فإنه يستخدم لفظ "الكمبيالة" ليشير إلى كل منهما معاً.

يمكننا أن نعتبر الكمبيالة انطلاقةً من ذلك أنها تسهيل ائتماني تستمد قوتها وقبولها من توقعات الأفراد عليها، وهي بهذا الشكل وسيلة من وسائل الائتمان يتولى المصرف التجاري تقديم خدمات متعددة لأصحابها كأن يقوم بتحصيلها نيابة عنهم مقابل عمولة معينة أو أن يخصصها لديه عن طريق شراء حقوق المستفيدين في هذه الأوراق.

ملاحظة: ما الفرق بين السند الأذني (السند لأمر) وسند السحب (السفتجة)؟

لا يتضمن السند الإذني (السند لأمر) سوى **طرفين** (المحرر والمستفيد)؛ بينما يتضمن سند السحب (السفتجة) **ثلاثة أطراف** (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند الإذني (السند لأمر) بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني (السند لأمر)، يفترض وجود **علاقة قانونية واحدة**، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار سند السحب، يفترض وجود **علاقيتين أساسيتين**: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد.

2. الكمبيالات كأداة استثمارية هامة بالنسبة للمصرف

تعد استثمارات المصرف في الكمبيالات من أفضل استثماراته قصيرة الأجل نظراً لانخفاض مخاطر الاستثمار فيها، فهي تحمل أكثر من توقع، كما أنها لا تتعرض لتقلبات عنيفة في أسعارها مقارنة بالأوراق المالية المعروفة بتقلبات أسعارها. هذا بالإضافة إلى الضمانات التي يحيط بها القانون هذه الأوراق التجارية، فالمسحوب عليه يحرص على السداد في تاريخ الاستحقاق خوفاً من إجراءات البروتستو.

تتميز الكمبيالات بتفاوت قيمتها وتاريخ استحقاقها، وهذا يعطي المصارف فرصة اختيار التشكيلة المناسبة من هذه الأوراق التجارية بما يناسب حاجتها للسيولة على الأمد القصير، إضافة إلى أن ذلك يمنح المصرف إمكانية تجديد قروضه باستمرار. يضاف إلى ذلك إمكانية إعادة خصمها لدى المصرف المركزي في حال حاجته لسيولة. لذلك نجد أن المصرف التجاري يشجع دائماً عمليات خصم الكمبيالات خاصة إذا كانت هذه الكمبيالات قابلة لإعادة الخصم عند المصرف المركزي.

ولكن المصارف لا تتمتع بحرية كاملة بالنسبة لتوظيفات أموالها في الكمبيالات، بل يحدد المصرف المركزي حداً أدنى وحداً أعلى لتوظيفات المصرف التجاري في ذلك، فعندما تنخفض استثمارات المصرف دون هذا الحد يتدخل المصرف المركزي لحث المصرف التجاري على زيادة استثماراته في الأوراق التجارية، وعلى العكس من ذلك عندما تزيد استثمارات المصرف التجاري عن الحد الأعلى حيث يتدخل المصرف المركزي لحث المصرف التجاري على تخفيض استثماراته في هذه الأوراق التجارية.¹

¹ زياد رمضان، محفوظ جودة، 2006، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان.

3. العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبيالات

يوجد في الواقع مجموعة من العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في خصم الكمبيالات وإعادة خصمها لدى المصرف المركزي، من أهمها:

- معدل خصم الكمبيالات، يمثل نسبة معينة من القيمة الاسمية للكمبيالة يقوم المصرف بخصمها، وفي تاريخ الاستحقاق يحصل المصرف على القيمة الاسمية للكمبيالة كاملة، وبالتالي يمثل هذا الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة والقيمة المخصومة إيراداً للمصرف. فكلما كان معدل الخصم أكبر زاد الإيراد الذي يحققه المصرف من استثماراته في الكمبيالات، وهذا بدوره سيدفع المصرف إلى مزيد من الاستثمار في هذه الأوراق التجارية، والعكس بالعكس.
- معدل إعادة خصم الكمبيالات لدى المصرف المركزي، يعد الفرق بين معدل خصم الكمبيالة ومعدل إعادة خصمها لدى المصرف المركزي إيراداً بالنسبة للمصرف وبالتالي كلما ارتفع معدل إعادة الخصم بالنسبة لمعدل الخصم زاد الإيراد الذي يحققه المصرف، الأمر الذي يشجع المصرف على المزيد من عمليات إعادة الخصم لدى المصرف المركزي.
- درجة الوعي المصرفي والعادات والأعراف التجارية، فكلما زاد الوعي المصرفي وكلما كانت العادات والأعراف التجارية مشجعة على استخدام الكمبيالات، زاد المجال أمام المصرف لتوظيف أمواله في هذا المجال.
- انتشار عادة البيع بالتقسيط، كلما انتشر البيع بالتقسيط في المجتمع زادت الحاجة إلى استخدام الكمبيالات باعتبار أن البائع بالتقسيط قد يطلب من المشتري كمبيالة تضمن له حقوقه، وهذا سيزيد من فرصة المصرف لاستثمار أمواله في الكمبيالات التي سيزيد معدل إعادة خصمها لدى المصرف أو على الأقل الطلب من المصرف تحصيلها في تاريخ الاستحقاق.
- عدم وجود مجالات أخرى أمام المصرف لتوظيف أمواله على الأمد القصير، هذا الأمر سيشجع المصرف على مزيد من التوظيفات في الكمبيالات باعتبار أن المصرف لا يمكنه الاكتفاء بالاستثمارات طويلة الأجل، لأن ذلك سيجعل المصرف يواجه مخاطر سيولة قد تهدد وجوده واستمراريته.

4. خصم الكمبيالات

لا يستطيع الحامل الشرعي للورقة التجارية الحصول على القيمة النقدية للورقة قبل حلول استحقاقها، إلا أن الحاجة قد تدعو الحامل الشرعي لهذه الورقة التجارية إلى البحث عن وسيلة يحصل بواسطتها على القيمة النقدية للورقة قبل استحقاقه، وهنا يأتي دور المصرف.

في الواقع، يعد خصم الكمبيالات من أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملائه، حيث يقوم المصرف بدفع القيمة الحالية للكمبيالة في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق. وبالتالي فإن القيمة التي يدفعها المصرف للعميل الذي يريد خصم الكمبيالة (القيمة المخصومة) هي أقل من قيمتها الاسمية. ويترتب على خصم الكمبيالة أن يصبح المصرف هو صاحب الحق الثابت فيها وبالتالي يجوز له مطالبة المدين بها عند حلول أجلها. كما يتمتع المصرف بحقوق حامل الكمبيالة كافة في مواجهة جميع الموقعين عليها.

ماذا يطلق على الفرق بين القيمتين (الاسمية والمخصومة)؟

يطلق على هذا الفرق اسم مصاريف الخصم أو الأجيرو (AGIO)، التي تتكون من عنصرين هما:

- **فائدة الخصم:** تمثل الفائدة الدائنة التي يستحقها المصرف نتيجة تعطيل أمواله لفترة من الوقت دون استثمار، وتحسب من المعادلة التالية:

$$\text{فائدة الخصم} = (\text{معدل الفائدة} \times \text{عدد الأيام} \times \text{القيمة لاسمية}) / 360$$

مثال:

طلب أحد العملاء خصم كمبيالة قيمتها الاسمية مليون ل.س. تستحق بعد 36 يوم، احسب فائدة الخصم إذا كان معدل الفائدة = 10%.

$$\text{فائدة الخصم} = (10\% \times 1000000 \times 36) / 360 = 10000 \text{ ل.س.}$$

- **عمولة الخصم:** تمثل مقابل الخصم والتحصيل في تاريخ الاستحقاق وتحسب بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للورقة دون اعتبار للمدة. ومن خلال هذه العمولة تضمن المصارف تحقيق الربح خاصة إذا كان تاريخ استحقاق الورقة التجارية قريباً وبالتالي تكون فوائدها غير مجزية.

يلاحظ أن حصول المصرف على العمولة يكون مقابل الخدمة التحصيلية للورقة التجارية وبالاتفاق بين البنك والعميل، في حين أن حصول المصرف على الفوائد يكون مقابل الخدمة الائتمانية التي يقدمها للعميل بقوة القانون.

لخصم الأوراق التجارية نوعان:

- ❖ الخصم العادي الذي يتم بدون أي ضمانات وإنما تعد التوقييع على الكمبيالة هي الضمان.
- ❖ الخصم المضمون للكمبيالة، حيث يقوم المصرف بخصم الكمبيالات مقابل حصول المصرف على ضمانات معينة في الحالات التي يشك فيها المصرف بملاءة الجهات الموقعة على الكمبيالة.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف التجاري لا يقبل خصم الكمبيالات جميعها وإنما قبول المصرف بذلك يتوقف على بعض الشروط التي تختلف من بلد إلى آخر باختلاف القوانين والأنظمة المصرفية، ونذكر من هذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر:

- استيفاء الشروط الشكلية والقانونية التي يفرضها المصرف المركزي أو القوانين والتشريعات المصرفية في الدولة المعنية.
- أن لا تتجاوز فترة استحقاق الكمبيالة تاريخاً معيناً، ستة أشهر مثلاً.
- أن تكون الكمبيالات المقدمة للخصم ناتجة عن عمليات تجارية تتم بين المدين والدائن وليست ورقة مجاملة يتم تحريرها بغرض خصمها. وتعتبر الكمبيالات أكثر الأوراق التجارية التي يتم خصمها لدى المصارف لأنها تصدر بخصوص علاقات بين التجار.
- أن يتمتع الساحب أي صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طيبة لدى المصرف وكذلك بالنسبة لسمعة المدين (المسحوب عليه).
- ...الخ

5. إعادة خصم الكمبيالة

تعني إعادة خصم الكمبيالة قيام المصرف التجاري بالحصول على قيمة الكمبيالة المخصومة قبل تاريخ الاستحقاق من خلال تقديمها إلى المصرف المركزي. وتقبل المصارف المركزية ذلك طالما توافرت فيها الشروط التي استلزمها هذه المصارف. أما بالنسبة لسعر إعادة الخصم يكون بالطبع أقل من سعر الخصم بهامش يتراوح بين 1% و 2%².

وفي تاريخ استحقاق الكمبيالة المُعاد خصمها يتولى المصرف المركزي تحصيلها والحصول على قيمتها الاسمية. ولكن كيف يتصرف المصرف المركزي في حالة الرفض؟ يقوم باتخاذ إجراءات البروتستو اللازمة ويحمل المصرف التجاري بالقيمة الاسمية للكمبيالة مضافاً إليها مصاريف البروتستو.

ومن أهم الحالات التي يقوم فيها المصرف التجاري بإعادة خصم الكمبيالات:

- عند حاجته إلى السيولة نتيجة بعض الظروف الطارئة.
- عند رغبته بإعادة استثمار قيمة الكمبيالات على شكل قروض لعملائه.

6. تقديم قروض مصرفية بضمان الكمبيالات

يمكن أن تقوم المصارف التجارية بتقديم قروض قصيرة الأجل لعملائها بضمان الكمبيالات المسحوبة لصالحهم. تكون عادة مدة هذه القروض لفترة لا تتجاوز تاريخ استحقاق الكمبيالة التي تكون بمثابة ضمان للقرض. ولكن تاريخ استحقاق الكمبيالات مختلف في أغلب الأحيان، وفي هذه الحالة يمكن للمصرف مانح القرض بضمان كمبيالات أن يقوم بتحصيل أية كمبيالة في حال استحقاقها أثناء مدة سريان القرض.

ملاحظة:

سواء كانت الكمبيالات برسم التحصيل أو الخصم أو التأمين بضمانها فهي قابلة للتحويل إلى السيولة عن طريق إعادة خصمها لدى المصرف المركزي مما يعطي المصرف المعني القدرة على تحويل هذا الأصل إلى نقد عند الضرورة.

² خالد أمين عبد الله، 2004، العمليات المصرفية - الطرق المحاسبية الحديثة، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر، عمان.

7. وظائف قسم الكمبيالات

يقوم قسم الكمبيالات في المصرف بالعديد من الوظائف، أهمها:

- استلام الكمبيالات من العملاء والفروع والمراسلين والتأكد من كونها مستوفية للشروط القانونية والشكلية والموضوعية.
- إشعار العملاء بالاستلام، واتخاذ إجراءات الخصم أو التحصيل أو التأمين، والقيام بعملية الحفظ لكل نوع على حدة (الخصم، التحصيل، التأمين).
- متابعة هذه الكمبيالات من إخطار للمدينين قبل مدة كافية من الاستحقاق، واتخاذ إجراءات (البروتستو) في حالات رفض الدفع، وإجراءات التأجيل أو السداد الجزئي أو الإعادة.
- تنظيم ما يخص القسم من مستندات وإشعارات والقيام بالقيود المحاسبية اللازمة وإعداد كشوف المحاسبية والإحصائية المختلفة.
- متابعة العملاء الخاصمين وأصحاب كمبيالات التأمين في حال عدم السداد.
- تولي عملية إعادة الخصم لدى المصرف المركزي عند الحاجة للسيولة.³

ملاحظة: ما مفهوم كمبيالات التأمين؟

تمنح المصارف التجارية تسهيلات ائتمانية بضمان الكمبيالات، وقد تكون هذه التسهيلات على شكل حساب جاري مدين أو قرض يعطى للمودع بضمان الكمبيالات المودعة، أو تأميناً لفتح اعتماد مستندي، أو أية تسهيلات أخرى. ويتولى المصرف تحصيل هذه الكمبيالة نيابةً عن العميل، وعادةً تكون قيمة كمبيالات التأمين أكبر من قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها، ويجب أن تتوفر فيها الشروط الشكلية والقانونية كافةً، وأن تكون حقيقيةً.

³ خالد أمين العبد الله، اسماعيل ابراهيم الطراد، 2006، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان.

8. تعريف الحوالة المصرفية

يتطلب تمويل العمليات التجارية الدولية أدوات مصرفية معينة لتسديد المدفوعات المترتبة على هذه العمليات. قامت المصارف التجارية في سبيل ذلك بتطوير خدمات مصرفية لعملائها تمكنهم من إنجاز أعمالهم التجارية بالسرعة المطلوبة، وكان من أهم هذه الخدمات الحوالات المصرفية. الحوالة المصرفية هي أمر دفع صادر من المصرف ويطلق عليه المصرف المَحُول بناءً على طلب أحد عملائه إلى فرع المصرف أو مصرف آخر سواءً داخل البلد أو خارجه يسمى المصرف الدافع طالباً منه دفع مبلغ من المال إلى طرف آخر يطلق عليه المستفيد.

وبالتالي فإن أطراف الحوالة هي على الشكل الآتي:

- **طالب التحويل:** هو الذي يطلب من مصرفه تحويل مبلغ معين لأمر المستفيد، ويتضمن هذا الطلب نوع العملة المراد التحويل بها، ومقدارها واسم المحول إليه المستفيد وعنوانه، بعد أن يكون طالب التحويل قد وفر مبلغ الحوالة أو ما يعادله.
- **المصرف المحول:** هو الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى أحد فروعها، أو إلى مصرف مراسل لدفع مبلغ معين لأمر المستفيد بناءً على طلب عميله.
- **المصرف الدافع:** هو المصرف الذي يدفع للمستفيد.
- **المستفيد:** هو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحه.
- **المصرف المغطي في حال وجوده:** هو المصرف الذي يقوم بدفع قيمة الحوالة للمصرف الدافع وذلك في الحالات التي لا يحتفظ بها كل من المصرف المحول والمصرف الدافع بحسابات بعملة الحوالة لدى بعضهم البعض.

نستنتج مما سبق أن أهمية هذه الخدمة المصرفية (الحوالة المصرفية) تتمثل بـ:

- ❖ توفير الوقت بالنسبة لكل من المشتري (طالب التحويل) والبائع (المستفيد) بالنسبة لإيصال الأموال المطلوبة.
- ❖ تخفيض التكاليف، حيث أن تحويل الأموال من خلال الحوالة المصرفية يمكن أن يكون أقل تكلفة من أية وسيلة تحويل أخرى.
- ❖ إنجاز الأعمال التجارية والخدمية بسرعة كبيرة.

9. البيانات المتضمنة في الحوالة

تتضمن الحوالة البيانات الآتية:

- اسم المصرف المرسل (المحول) وعنوانه.
- اسم المصرف الدافع وعنوانه.
- الرقم السري للحوالة.
- التاريخ الذي تم فيه عمل الرقم السري.
- تاريخ الحق.
- مبلغ الحوالة ونوع العملة.
- صيغة الأمر بالدفع.
- اسم المستفيد وعنوانه.
- اسم طالب التحويل.
- طريقة التغطية.
- رقم الحوالة في سجلات المصرف المحول (لغاية المراجعة).
- أية تفاصيل إضافية.

10. أنواع الحوالات المصرفية

تقسم الحوالات التي تصدرها المصارف إلى حوالات صادرة (Outward Transfers) وحوالات واردة (Inward Remittances).

a) الحوالات الصادرة

هي الحوالات التي يصدرها المصرف بناءً على طلب العملاء لصالح مستفيدين في الداخل أو الخارج، وتدفع إما من خلال فروع المصرف نفسه، أو مصارف محلية، أو مصارف أجنبية. وتقسم الحوالات الصادرة بدورها إلى حوالات خارجية وحوالات داخلية.

• الحوالات الصادرة الداخلية

تكون الحوالات الصادرة داخلية عندما يكون المصرف الدافع والمصرف المحول داخل البلد نفسه. كأن يقوم مثلاً شخص ما في مدينة دمشق بتحويل مبلغاً ما لصالح مستفيد في مدينة اللاذقية. وبالتالي فإن هذه الحوالة تمثل أمر دفع داخلي يكون بالعملة المحلية وتكون هذه الحوالة بين الفروع أو بين المصارف المختلفة.

• الحوالات الصادرة الخارجية

تكون الحوالات الصادرة خارجية عندما لا يكون المصرف الدافع والمصرف المحول ضمن البلد نفسه. ويصدر المصرف هذه الحوالات بناءً على طلب عملائه إلى المصارف المراسلة في الخارج. وتكون هذه الحوالات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها من العملة المحلية.

وبالتالي فإن الحوالات الخارجية تتطلب اتفاقيات بين المصرف المحلي مصدر الحوالة والمصرف الأجنبي المراسل. تتضمن هذه الاتفاقيات كيفية تعامل المصرف مع مراسليه بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية والمراسلات المتعلقة بالتحويلات وكيفية تغطيتها.

تقتضي الحوالات الخارجية أن يحتفظ المصرف مصدر الحوالة بحسابات بالعملات الأجنبية الرئيسية (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني...) لدى مصرفه المراسل تمكنه من أداء التزاماته بالخارج. يقوم المصرف المحلي بالتأكد من رصيده من العملات الأجنبية لدى المصرف المراسل قبل إصدار أية حوالة خارجية. أما في حال عدم وجود رصيد لدى المصرف المراسل (المصرف الدافع) يتم الطلب من مصرف آخر (المصرف المغطي) بالدفع إلى المصرف المراسل (المصرف الدافع).

لا تكون الحوالات الصادرة الخارجية لأغراض تجارية فقط كسداد ثمن السلع المستوردة، بل يمكن أن تكون أيضاً لأغراض شخصية مثل:

- تحويل مبالغ لتغطية نفقات دراسة طلاب يدرسون في الخارج.
- تحويلات عائلية مثل تحويلات الأبناء لأبائهم مبالغ لتعليمهم في حياتهم المعيشية.
- تحويلات لتغطية نفقات علاج في الخارج.
- تحويلات غير المقيمين إلى بلدانهم الأصلية.
- رواتب وتعويضات الأجانب العاملين في الدولة
- ...الخ

هل يستطيع العميل طالب التحويل الطلب من المصرف المحول إلغاء الحوالة أو تعديل بياناتها؟

نعم، عند ذلك يقوم المصرف المحول بمخاطبة المصرف الدافع لإعادة الحوالة، أو إجراء بعض التعديلات عليها، وذلك إن لم تكن الحوالة قد دفعت للمستفيد بعد.

كيف تتم تغطية الحوالات المصرفية الصادرة؟

حين يطلب العميل من المصرف إصدار حوالة، إما أن يدفع هذا العميل للمصرف نقداً المبلغ المراد تحويله، أو يتم خصم المبلغ من حساب العميل لدى المصرف، وفي هذه الحالة يجب معرفة نوع العملة المفتوح بها الحساب لدى المصرف والتأكد من كفاية الرصيد لتغطية مبلغ الحوالة.

يقوم المصرف المحلي بعد ذلك بتحويل المبلغ إلى المستفيد ويكون ذلك من خلال المصرف المراسل، وهنا لا بد من تحديد شكل التغطية. ويُقصد بالتغطية كيفية دفع المبلغ وقيدده لصالح المصرف الدافع، الأمر الذي تحكمه اتفاقيات المصارف فيما بينها بالإضافة إلى القوانين المصرفية.

المصرف المغطي هو المصرف الذي يدفع قيمة الحوالة إلى المصرف الدافع الذي يدفع قيمة الحوالة إلى المستفيد، وذلك في حال عدم وجود حساب للمصرف المحول لدى المصرف الدافع. ويجب الإشارة

هنا إلى أن المصرف المغطي قد يكون المصرف الدافع نفسه في حال كان للمصرف المحول حساباً لدى المصرف الدافع.⁴

وبالتالي المصارف الأطراف في الحوالة هي:

- المصرف المحول.
- المصرف الدافع.
- المصرف المغطي.

(b) الحوالات الواردة

تعد الحوالات الصادرة عن المصرف المحول حوالات واردة إلى المصرف الدافع. وبالتالي فإن الحوالات الواردة هي التي ترد إلى المصرف المحلي من فروع والمصارف الأخرى المحلية والأجنبية ليقوم المصرف بدوره بدفعها إلى المستفيدين. يمكن أن ترد هذه الحوالات إلى المصرف إما عبر البريد العادي، أو عبر التلكس، أو من خلال نظام سويفت.

يدفع المصرف الحوالة إلى المستفيد بالطرائق الآتية:

- تحويل مبلغ الحوالة إلى حساب العميل لدى المصرف نفسه، في حال كان العميل يملك حساباً لدى المصرف.
- تحويل مبلغ الحوالة إلى حساب العميل لدى أحد فروع المصرف أو إلى مصارف أخرى للعميل حساب لديها، وذلك حسب تعليمات المصرف المحول.
- الدفع النقدي للحوالة إلى المستفيد.

وعندما ترد الحوالات إلى المصرف، فإن أهم المعلومات التي يقوم المصرف بتدقيقها:

- ❖ التأكد أن الحوالة مرسلة إليه فعلاً.
- ❖ التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالتغطية ومعرفة المصرف المغطي ليتم قيد الحوالة عليه.
- ❖ التأكد من صحة توقيع معتمد من المفوضين بالتوقيع نيابةً عن المصرف المراسل، وذلك في حالة الحوالات البريدية.
- ❖ وجود رقم سري مطابق في حال الحوالات البرقية أو عن طريق التلكس.
- ❖ التأكد من صحة مبلغ الحوالة ونوع العملة.
- ❖ اسم العميل وعنوانه ورقم حسابه إن وجد.
- ❖ اسم المحول.
- ❖ الخ

⁴ محمد حسن حنون، 2007، الأعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية والإسلامية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان.

ما أهمية تطوير وحدة مركزية الحوالات المصرفية الواردة؟

تعد الحوالات الواردة بالنسبة لبلد العملاء المستفيدين مورداً كبيراً للعملات الأجنبية، حيث تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات. ولأجل ذلك تحاول المصارف تسهيل دفع مبالغ الحوالات الواردة للمستفيدين بسهولة دونما تأخير.

أنشأت المصارف في هذا السياق وحدة مركزية للحوالات الواردة لخدمة العملاء، وذلك من خلال مراجعة العميل لأي فرع من فروع المصرف المحلي المتصلة مع الحاسوب الرئيسي لمصرف حوالاته والحصول عليها نقداً أو قيدها لحسابه في نفس يوم الإدخال إذا كانت واردة إلى الحساب.

ومن أهم مزايا نظام مركزية الحوالات:

- توفير الأمان وضبط عملية الإدخال والتسديد.
- سهولة وسرعة إدخال البيانات.
- التدقيق الفوري للبيانات المدخلة.
- التسديد الآلي للحوالات الواردة إلى الحساب.
- التسديد المباشر من خلال أي فرع متصل بالحاسب الرئيسي.
- إمكانية الاستفسار عن الحوالات الواردة.
- إصدار الإشعارات وتنفيذ القيود المحاسبية آلياً.
- إصدار التقارير والإحصائيات آلياً.

هل يمكن إلغاء الحوالة الواردة؟

تلغى الحوالة الواردة بعد استلام كتاب موثق برقم سري من المصرف المحول يطلب بموجبه إعادة قيمة الحوالة إليهم في حالة عدم دفعها للمستفيد واستيفاء عمولات الإلغاء إن وجدت. ونشير إلى أن الحوالات المصرفية تصدر إلى المستفيدين في الداخل أو الخارج بواسطة البريد العادي، أو التلكس، أو نظام سويفت.

11. نظام سويفت SWIFT

هو بديل متطور للتلكس ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والمصرفية التي تتم بين المصارف والمؤسسات المالية. ويمكن تعريفه بالشكل التالي: شبكة اتصالات متطورة ومتقدمة جدا تعمل على ربط المصارف ببعضها عبر شبكة منظمة ومحكمة توفر السهولة والسرعة والأمان في الاتصال

ما هي أهم ميزات هذا النظام؟

1. سرعة إنجاز الحوالات ووصولها إلى المستفيدين.
2. توفير عنصر الأمان.
3. الوفرة في التكاليف بالنسبة للمصرف مقارنة بأساليب التحويل الأخرى.

12. وظائف قسم الحوالات المصرفية

يعد قسم الحوالات المصرفية بمثابة همزة وصل بين المصرف نفسه والمصارف الأخرى سواء المصارف المحلية أم المصارف الأجنبية، وذلك من خلال قيامه بالوظائف الآتية:

- تحويل النقود إلى المستفيدين بواسطة الحوالات الصادرة.
 - شراء وبيع الشيكات المصرفية السياحية المسحوبة على أو الصادرة عن مصارف معروفة ولها نشرات توافيق معتمدة.
 - تحصيل الشيكات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية المسحوبة على الفروع / المراسلين.
 - صرف الشيكات المصرفية المسحوبة على المصرف (شيكات مقبولة) من قبل فروعه أو مراسليه في الخارج والداخل
 - استلام الحوالات الواردة ودفعها / قيدها للمستفيدين.
 - إصدار الاعتمادات الشخصية واستلامها لدفعها بالكامل أو دفع جزء منها إلى المستفيدين.
 - التعامل بالعملات الأجنبية بيعاً وشراءً.
 - إصدار تصاريح العملة وحفظ سجلاتها في البلدان التي تتطلب أنظمتها ذلك.
- يجب الإشارة أخيراً إلى أن المصارف تقوم بإصدار الشيكات التي تعد إحدى طرائق تحويل الأموال سواء داخل البلد أو خارجه. وقد يفضل العملاء الشيكات على الحوالات المصرفية وذلك لسهولة تداولها وانتقال ملكيتها عن طريق التظهير وأنها تفي بغرض الحوالة.
- تنطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات جميعها على هذا النوع من الشيكات وذلك من حيث: التسطير والتجيير والتقديم. وتصدر هذه الشيكات بناءً على طلب العميل إما في الداخل أو في الخارج.

أسئلة الفصل الرابع:

أسئلة صح / خطأ True/False

خطأ	صح	السؤال	
	✓	1 تتميز الكمبيالات بتفاوت قيمتها وتاريخ استحقاقها	
	✓	2 لا تتعرض الكمبيالات لتقلبات عنيفة في أسعارها مقارنة بالأوراق المالية المعروفة بتقلبات أسعارها	
✓		3 تعد استثمارات المصرف في الكمبيالات من أفضل استثماراته طويلة الأجل	
	✓	4 لا تتمتع المصارف بحرية كاملة بالنسبة لتوظيفات أموالها في الكمبيالات	
	✓	5 لا يتضمن السند الإذني (السند لأمر) سوى طرفين	
✓		6 يتضمن سند السحب (السفينة) أربعة أطراف	
	✓	7 يمثل معدل خصم الكمبيالات نسبة معينة من القيمة الاسمية للكمبيالة	
✓		8 يمثل الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة والقيمة المخصومة إيراداً لحامل الكمبيالة	
	✓	9 يحصل المصرف في تاريخ الاستحقاق على القيمة الاسمية للكمبيالة كاملة	
✓		10 يعد الفرق بين معدل خصم الكمبيالة ومعدل إعادة خصمها لدى المصرف المركزي إيراداً بالنسبة لحامل الكمبيالة	
✓		11 كلما انتشر البيع بالتقسيط في المجتمع قلت الحاجة إلى استخدام الكمبيالات	
	✓	12 كلما ارتفع معدل إعادة الخصم بالنسبة لمعدل الخصم زاد الإيراد الذي يحققه المصرف	
	✓	13 لا يمكن للمصرف الاكتفاء بالاستثمارات طويلة الأجل	
✓		14 القيمة التي يدفعها المصرف للعميل الذي يريد خصم الكمبيالة (القيمة المخصومة) هي أكبر من قيمتها الاسمية	
	✓	15 تحسب عمولة الخصم بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للورقة دون اعتبار للمدة	
	✓	16 حصول المصرف على العمولة يكون مقابل الخدمة التحصيلية للورقة التجارية وبالاتفاق بين البنك والعميل	
✓		17 لخصم الأوراق التجارية أربعة أنواع	
	✓	18 حصول المصرف على الفوائد يكون مقابل الخدمة الائتمانية التي يقدمها للعميل وبقوة القانون.	
	✓	19 تعتبر الكمبيالات أكثر الأوراق التجارية التي يتم خصمها لدى المصارف	
✓		20 يقبل المصرف التجاري خصم الكمبيالات جميعها	

أسئلة خيارات متعددة Multiple Choices

1) تعد استثمارات المصرف في الكمبيالات من أفضل استثماراته قصيرة الأجل نظراً:

- أ) لانخفاض مخاطر الاستثمار فيها
- ب) لارتفاع عائدها الاستثماري
- ج) لانتشارها بشكل كبير
- د) لا شيء مما سبق ذكره

2) تتميز الكمبيالات بـ:

- أ) تفاوت قيمتها
- ب) تفاوت تاريخ استحقاقها
- ج) إمكانية إعادة خصمها
- د) كل ما سبق ذكره

3) بالنسبة لتوظيفات المصرف التجاري في الكمبيالات يحدد المصرف المركزي:

- أ) حداً أدنى
- ب) حداً أعلى
- ج) حداً أدنى وحداً أعلى
- د) لا شيء مما سبق ذكره

4) بالنسبة لتوظيفات المصرف التجاري في الكمبيالات يحدد المصرف المركزي:

- أ) حداً أدنى
- ب) حداً أعلى
- ج) حداً أدنى وحداً أعلى
- د) لا شيء مما سبق ذكره

5) تتضمن الكمبيالة تعهد محررها بدفع مبلغ معين:

- أ) بمجرد الإطلاع
- ب) في تاريخ معين
- ج) قابل للتعيين
- د) كل ما سبق ذكره

6) يتضمن السند الإذني (السند لأمر) :

أ) طرف واحد

ب) طرفين

ج) ثلاثة أطراف

د) أربعة أطراف

7) يتضمن سند السحب (السفتجة) ثلاثة أطراف:

أ) طرف واحد

ب) طرفين

ج) ثلاثة أطراف

د) أربعة أطراف

8) يمثل معدل خصم الكمبيالات نسبة معينة من:

أ) القيمة الاسمية للكمبيالة

ب) القيمة السوقية للكمبيالة

ج) القيمة العادلة للكمبيالة

د) القيمة الدفترية للكمبيالة

أسئلة ١ قضايا للمناقشة

- عرف الكمبيالة.
- ما السند الشائع الاستعمال في سورية؟
- ما الفرق بين السند الأذني (السند لأمر) وسند السحب (السفتجة)؟
- ناقش العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبيالات؟
- ماذا يطلق على الفرق بين القيمتين (الاسمية والمخصومة)؟
- ناقش أهم شروط قبول المصرف خصم الكمبيالات.
- ناقش فكرة إعادة خصم الكمبيالة.
- ما أهم وظائف قسم الكمبيالات؟
- ما مفهوم كمبيالات التأمين؟

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
د	1
د	2
ج	3
ج	4
د	5
ب	6
ج	7
أ	8